خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقول طلاق به

(كتاب الخلع)

هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع شرطه زوج يصح طلاقه فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض الى مولاه ووليه وشرط قابله اطلاق تصرفه في المال فان اختلعت أمة بلا اذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها وفي صورة الدين المسمى وفي قول مهر مثل وان أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وبكسبها في الدين وان أطلق الاذن اقتضى مهر المثل من كسبها وان خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فان لم تقبل لم تطلق ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث الا زائد على مهر مثل ورجعية في الاظهر لا بائن ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل وفي قول ببدل الخمر ولهما التوكيل فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص منها وان أطلق لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما لم تطلق وفي قول يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وان زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفي قول الاكثر منه ومما سمته وان أضاف الوكيل الخلع الى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه وان أطلق فالاظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض والاصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها ولو وكلا رجلا تولى طرفا وقيل الطرفين *(فصل)* الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الاول لفظ الفسخ كناية والمفاداة كخلع في الاصح ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الاول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الاصح ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع واذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل فلو اختلف ايجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالاصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وان بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء في المجلس وان قال ان أو اذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط اعطاء على الفور وان بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة مع شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه واذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة فان شرطها فرجعي ولا مال وفي قول بائن بمهر مثل ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب ان كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وان أسلمت فيها طلقت بالمال ولا يضر تخلل كلام يسير بين ايجاب وقبول *(فصل)* قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعي قبلت أم لا ولا مال فان قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا وصدقته فكهو في الاصح وان سبق بانت بالمذكور وان قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب انه كطلقتك بكذا فاذا قبلت بانت ووجب المال وان قال ان ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الالف وان قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الالف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقي نفسك ان ضمنت لي ألفا فقالت طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فان اقتصرت على أحدهما فلا واذا علق باعطاء مال فوضعته بين يديه

بمثل أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها تخيرت فان فسخت فمهر مثل ولا غرمت الاجنبي ولا شئ في تعيبها بغيره أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فان فسخت فمهر مثل والا فحصة التالف منه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فاذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطأ امتنعت ولو بادر فسلم فلتمكن فان امتنعت لم يسترد وتمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولا طاقة وطء وكره تسليم قبلها وتقرر بوطء وان حرم وبموت *(فصل)* نكحها بما لا يملكه وجب مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتخير فان فسخت فمهر مثل والا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتهما وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا اذن بدونه أو عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لابيها أو أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الاصلي كأن لا يتزوج عليها صح النكاح بمهر مثل أو أخل به كشرط محتملة وطء عدمه أو شرط فيه خيار بطل النكاح أو ما وافق مقتضاه أو ما لا ولا لم يؤثر ولو نكح نسوة بمهر فلكل مهر مثل ولو ذكر مهرا سرا وأكثر جهرا لزم ما عقد به *(فصل)* صح تفويض رشيدة بزوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له ولتسليم مفروض وهو ما رضيا به فلو امتنع منه أو تنازعا فيه فرض قاض مهر مثل عليه حالا من نقد بلد ولا يصح فرض أجنبي ومفروض صحيح كمسمى ومهر المثل ما يرغب به في مثلها من عصباتها القربى فالقربى فتقدم أخت لابوين فلاب فبنت أخ فعمة كذلك فان تعذر معرفته فرحم كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف